

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Nom de la Société

AU CAPITAL DE 10 000 DINARS

Entre les soussignés

1) Monsieur xxxxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n°xxxxxxx délivrée à xxxxx le xxxxxx.

2) Monsieur xxxxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n°xxxxxxx délivrée à xxxxx le xxxxxx.

Il a été établi et convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE I : Forme

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créés et celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts.

ARTICLE II : Objet

La Société a pour objet : **Objet de la société** et en général toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à ces objets ou les objets similaires ou annexes et pouvant en faciliter l'expansion, l'extension et le développement de ses actions.

ARTICLE III : Dénomination

La société prend la dénomination : **Nom de la société** dans tous les actes, factures, annonces et autres documents émanants de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de société à responsabilité limitée (SARL) et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE IV : Siège Social

Le siège social de la société est fixé au xxxxxxxxxxxxxx. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la république par décision ordinaire des associés et tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE V : Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE DEUX

CAPITAL SOCIAL - APPORTS

ARTICLE VI : Capital Social

Le capital social est fixé à 10 000 DT (Dix milles Dinars) divisé en 1000 parts de 10 DT (Dix Dinars) chacune entièrement libérées en numéraire et attribuées comme suit :

	Nom et Prénom	Nombre de parts	%
1)	Xxxxxxxx	500	50
2)	Xxxxxxxx	500	50
	TOTAL	2 000	1

ARTICLE VII : Apports

Le capital social défini à l'article précédent est constitué par l'ensemble des apports comme suit:

	Nom et Prénom	Apports	%
1)	XXXXXXXXXXXX	5.000 DT	50
2)	XXXXXXXXXXXX	5.000 DT	50
	TOTAL	10 000 DT	1

Lesquels apports ont été mis à la disposition de la société dans un compte bancaire de la BH Banque de l'Habitat.

TITRE TROIS

POUVOIR DE GESTION ET DE DECISION DE LA SOCIETE

ARTICLE VIII : Gestion Sociale

La société est gérée et administrée par **xxxxxxxxxxxx** en sa qualité de gérant.

Il aura la signature sociale et les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire toutes opérations se rattachant à son objet social

Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de : recevoir et payer toute somme, souscrire, endosser, négocier, traiter des marchés concernant les opérations sociales, effectuer tout prêt, se faire ouvrir tous comptes courants, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit en banque, autoriser tout retrait transfert et aliénation de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant à la société, consentir tous baux ou locations, faire toute construction et tous travaux, suivre toutes actions judiciaires ou amiables, traiter, transiger, donner tous désistements ou main levée avant ou après paiement.

Le Gérant est nommé à durée déterminée ou indéterminée et révoqué par décision ordinaire des associés.

Il est interdit à la société d'accorder des emprunts à un gérant sous quelque forme que ce soit ainsi que de cautionner ou d'avaliser ses engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus.

ARTICLE IX : Associés

9-1. Chaque associé a autant de voix qu'il possède de parts.

9-2. Les associés ne sont responsables qu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent, au delà, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE X : Décisions de la Société

10-1. Les décisions collectives des associés résulteront d'un commun accord ou d'un vote individuel formulé par écrit et qui sera transmis à la gérance.

10-2. Le vote est exclusivement personnel et ne peut être exercé par mandataire.

Les décisions prises collectivement par les associés sont constatées par des procès-verbaux dressés par la gérance qui les transcrit sur un registre spécial et peut délivrer des copies et des extraits à qui il appartiendra.

Les associés ont le droit, à toute époque, de prendre communication au siège social, de ces procès-verbaux, ainsi que des pièces constatant la régularité des votes émis par écrit.

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale par le gérant.

TITRE QUATRE

PARTS SOCIALES-CESSION DE PARTS SOCIALES

ARTICLE XI : Parts Sociales

- 11-1.** Les parts sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis d'une part ou les héritiers et ayant cause d'un porteur de parts, décédé, sont tenus de faire exercer leurs droits de vote dans la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux ou à défaut par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente. Les usufruitiers représentent valablement les parts à l'exclusion des nus-propriétaires.
- 11-2.** Chaque part d'associé donne droit, dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au montant de la valeur des parts existantes. Elle donne droit en outre, à une part dans les bénéfices ainsi qu'il est stipulé dans les articles ci-après.

ARTICLE XII : Cession de Parts Sociales

La cession de parts entre associés est libre après consentement écrit de la gérance. Au contraire si le cessionnaire est étranger à la société la cession n'est valable qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision le délai de trois mois à compter de la dernière notification, le consentement de la société est réputé acquis.

Si la société a refusé d'approuver la cession, les associés sont tenus dans un délai de trois mois à compter de la date de ce refus, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts. En cas de désaccord sur le prix de cession, ce dernier sera déterminé par un expert judiciaire, désigné soit par les parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu du siège social à la demande de la partie la plus diligente.

La société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts fixés selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées.

Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte authentique ou sous seing-privé comportant une signature légalisée. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société et acceptées par elle.

TITRE CINQ

AUGMENTATION DU CAPITAL

ARTICLE XIII : Augmentation du Capital

- 13-1.** Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces, par l'application des

fonds disponibles des comptes réserves ou par tout autre moyen en vertu d'une délibération des associés.

Aucune souscription publique ne peut être ouverte à cet effet qu'aux associés ou à des personnes présentées par l'un des associés et agréées aux conditions fixées à l'article 12 pour les cessions de parts. Lors de chaque augmentation de capital, les associés anciens, dans la proportion de leur droit sociaux, ont un droit de préférence à la souscription du nouveau capital.

13-2. Les parts attribuées lors de l'augmentation du capital doivent être entièrement libérées.

TITRE SIX

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE XIV : *Exercice Social*

14-1. L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Le premier exercice comprendra par exception le temps écoulé entre la constitution de la société et le 31 Décembre suivant.

ARTICLE XV : *Répartition des Bénéfices*

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et des autres charges de la société.

Il est prélevé sur les bénéfices nets :

- 1)** 5 % pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale au dixième du capital social.
Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce chiffre.
- 2)** Le solde des bénéfices est reparti aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux.

Toutefois les associés peuvent, sur la proposition de la gérance et par décision collective visée à l'article 10, affecter la totalité ou une partie de leurs parts dans le solde des bénéfices à la création d'un fonds de réserve générale ou spéciale dont ils déterminent l'emploi et la destination, et qui peut être affecté notamment suivant leur décision sur la proposition de la gérance, au rachat et à l'annulation des parts sociales, l'amortissement de ces parts au moyen d'un remboursement égal sur chacune d'elles.

Après amortissement intégral, les parts sont transformées en parts de jouissance ayant les mêmes droits que les parts de capital sauf le remboursement de leur montant nominal.

Lorsque la société réalise des bénéfices elle doit après la constitution des réserves légales et facultatives une fois tous les trois ans au moins distribuer les dividendes. Le montant à distribuer doit représenter trente (30) pour cent au moins des bénéfices réalisés.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par tous les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant sans qu'aucun d'eux puisse être tenu au delà du montant de ses parts.

TITRE SEPT

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE XVI : *Prorogation*

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la société, la prorogation de celle-ci peut être décidée par les associés statuant à la majorité légalement requise pour la modification des statuts.

ARTICLE XVII : *Dissolution*

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation et à la survenance d'une cause légale de dissolution.

Elle n'est pas dissoute par la faillite, l'incapacité ou par le décès d'un associé.

ARTICLE XVIII : *Liquidation*

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser les montants des parts sociales si ce remboursement n'a pas encore été opéré. Le surplus est reparti entre les associés, gérant ou non gérant, au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

TITRE HUIT

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE XIX : *Pertes rendant les fonds propres inférieurs à la moitié du Capital social*

Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a subi, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s'il y a lieu, sur la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes.

ARTICLE XX : *Transformation de la Société*

La transformation de la société en une société anonyme ne peut être proposée qu'après approbation des associés des résultats d'au moins de deux précédents exercices. Elle est décidée par l'assemblée générale extraordinaire après présentation d'un rapport spécial rédigé par un expert comptable sur la situation de la société.

ARTICLE XXI : *Contestations*

Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les associés durant la vie de la société ou lors de la liquidation, relatives aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux de Tunisie.

ARTICLE XXII : Publication

Tout porteur d'une copie originale des présents statuts ou des décisions ultérieures ou d'un extrait de ces documents est autorisé à en accomplir les formalités de publication.

ARTICLE XXIII : Frais

Les frais des présents statuts sont supportés par la société et doivent être portés à son compte d'exploitation générale.

Fait en autant d'exemplaire que le droit à Tunis le :

Nom et Prénom	Signature
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

SPECIMEN